



DIREITO PROCESSUAL PENAL

Para Concursos Policiais



Introdução

Olá futuro(a) PRF nesse e-book de Direito Processual Penal você vai estudar os tópicos mais importantes para que você possa ter uma base excelente em Direito Processual Penal e mande muito bem no concurso.

Desejo a você um ótimo aprendizado e espero que você possa adquirir todo o conhecimento desse e-book, bons estudos. RUMO A PRF!



prf_educacional



prf_educacional

Sumário

1. Ação Penal.....	04
1.1 Pública e Privada.....	04
1.2 Conceito.....	05
1.3 Espécies.....	05
2. Termo Circunstanciado de Ocorrência.....	08
2.1 Atos processuais.....	08
3. Prova.....	10
3.1 Conceito.....	10
3.2 Classificação.....	11
3.3 Preservação do local do crime.....	12
3.4 Provas ilícitas.....	14
3.5 Meios de provas.....	16
3.6 Busca e Apreensão.....	18
4. Prisão.....	20
4.1 Espécies.....	20
5. Identificação Criminal.....	25
6. Deligências Investigatórias.....	27

DIREITO PROCESSUAL PENAL

AÇÃO PENAL

Ação penal é toda ação judicial que, após, então, a fase de inquérito policial, que verse sobre o direito de acesso à justiça para resolução de conflitos oriundos da prática de condutas tipificadas como delituosas e, portanto, puníveis com as sanções previstas em lei anterior.

Pública

- Iniciativa do MP
- Denúncia

Condicionada

Independente da vontade da vítima.

Incondicionada

A representação do ofendido.

A requisição do ministério da Justiça.

Privada

- Iniciativa do ofendido.
- queixa.

DIREITO PROCESSUAL PENAL

AÇÃO PENAL

Conceito:

Em suma, podemos conceituar o ação penal como um direito de estímulo ao poder judiciário, cujo objetivo é fazer com que as pessoas entendam a ocorrência de infrações penais para que o direito penal objetivo possa ser aplicado.

Espécies:

- **Ação Penal Pública Incondicionada**
- **Ação Penal Pública Condicionada à Representação**
- **Ação Penal Pública Condicionada à Requisição**
- **Ação Penal Privada Exclusiva**
- **Ação Penal Privada Subsidiária da Pública**
- **Ação Penal Privada Personalíssima**

AÇÃO PENAL PÚBLICA:

Os processos criminais públicos são usados para processar crimes que não envolvem apenas a violação dos interesses legítimos da vítima, mas também envolvem o interesse comum da punição do Estado.

DIREITO PROCESSUAL PENAL

AÇÃO PENAL

AÇÃO PENAL PÚBLICA CONDICIONADA À REPRESENTAÇÃO:

Esta espécie de ação também envolve o interesse comum de punição pelo Estado, mas possui um requisito especial para ser proposta pelo Ministério Público, que é a representação pelo ofendido.

AÇÃO PENAL PÚBLICA CONDICIONADA À REQUISIÇÃO:

Situação ainda mais específica é a existência de crime contra a honra do Presidente da República, onde a proposição de Ação Penal depende da requisição do Ministro da Justiça.

AÇÃO PENAL PRIVADA EXCLUSIVA:

Trata-se da ação usada nas hipóteses em que a lei confere ao ofendido a possibilidade de escolher entre provocar ou não o poder judiciário. Isso porque considera-se que a possível exposição da vítima ao processo pode ser mais onerosa do que a impunidade do agente.

DIREITO PROCESSUAL PENAL

AÇÃO PENAL

AÇÃO PENAL PRIVADA PERSONALÍSSIMA:

Esta espécie de ação é muito semelhante à exclusiva, entretanto possui um caráter ainda mais íntimo, tendo em vista que somente o ofendido poderá iniciar a persecução penal.

AÇÃO PENAL PRIVADA SUBSIDIÁRIA DA PÚBLICA:

Existe a previsão constitucional da Ação Privada Subsidiária da Pública, que pode ser proposta nos casos em que o Ministério Público é omissor ou inerte, deixando correr o prazo para fazer a denúncia.



DIREITO PROCESSUAL PENAL

TERMO CIRCUNSTANCIADO DE OCORRÊNCIA

O termo circunstanciado de ocorrência é procedimento administrativo que substitui o auto de prisão em flagrante e o inquérito policial.

Lei nº 9.099, de 1995:

Dispõe sobre os Juizados Especiais Cíveis e Criminais e dá outras providências.

Atos processuais:

Art. 12. Os atos processuais serão públicos e poderão realizar-se em horário noturno, conforme dispuserem as normas de organização judiciária.

- Na contagem de prazo em dias, estabelecido por lei ou pelo juiz, para a prática de qualquer ato processual, inclusive para a interposição de recursos, computar-se-ão somente os dias úteis.

DIREITO PROCESSUAL PENAL

TERMO CIRCUNSTANCIADO DE OCORRÊNCIA

Art. 13. Os atos processuais serão válidos sempre que preencherem as finalidades para as quais forem realizados, atendidos os critérios indicados no art. 2º desta Lei.

§ 1º Não se pronunciará qualquer nulidade sem que tenha havido prejuízo.

§ 2º A prática de atos processuais em outras comarcas poderá ser solicitada por qualquer meio idôneo de comunicação.

§ 3º Apenas os atos considerados essenciais serão registrados resumidamente, em notas manuscritas, datilografadas, taquigrafadas ou estenotipadas. Os demais atos poderão ser gravados em fita magnética ou equivalente, que será inutilizada após o trânsito em julgado da decisão.

§ 4º As normas locais disporão sobre a conservação das peças do processo e demais documentos que o instruem.

DIREITO PROCESSUAL PENAL

PROVA

Prova é tudo aquilo que contribui para o convencimento do juiz, ou seja, o que é levado ao seu conhecimento pelas partes, que detém a expectativa de convencê-lo acerca da realidade dos fatos inerentes ao respectivo processo.

Conceito:

A prova é o ato que busca comprovar a veracidade dos fatos que concorreram para a prática de um delito, no qual influenciará diretamente o julgador. Em seguimento, as provas se dividem em espécies, podendo às vezes, uma ter maior valor que outra.

A prova e seus indícios, sempre observando os princípios da ampla defesa e do contraditório, são imprescindíveis para o processo penal, visto que por ela se dá o convencimento do juiz a autoria ou a inocência do acusado, sendo utilizados, portanto, pela acusação e pela defesa, quando necessário.



DIREITO PROCESSUAL PENAL

PROVA

Classificação:

As provas se classificam quanto ao valor, objeto, sujeito e forma.

Quanto ao objeto

- **Prova direta:**

Relaciona-se diretamente com o fato criminoso.

- **Prova indireta:**

Refere-se a fato qualquer que tem relação com o fato criminoso por via reflexa .

Quanto ao sujeito

- **Prova real:**

Sobre coisas ou bens diversos.

- **Prova pessoal:**

Tirada de uma observação pessoal do indivíduo.

DIREITO PROCESSUAL PENAL

PROVA

Quanto a forma

- **Prova testemunhal:**
Produzida com a oitiva da testemunha em juízo.
- **Prova documental:**
Juntada de documento público ou particular no processo.
- **Prova material:**
Consiste em exames, vistorias, instrumentos do crime.

Quanto ao efeito

- **Prova plena:**
Certeza da veracidade dos fatos alegados.
- **Prova não plena:**
Possibilidade de procedência das alegações.

Preservação de local de crime:

A preservação do local de crime mediante seu isolamento e demais cuidados com os vestígios é uma garantia de que o Perito encontrará a cena do crime condizente com o que ocorreu de fato, devido à ação do infrator, assim, como pela vítima, tendo com isso, a possibilidade de analisar todos os vestígios seguramente.

DIREITO PROCESSUAL PENAL

PROVA

Faz parte do procedimento de preservação do local de crime a vigilância por partes das autoridades policiais a fim de impedir a entrada de pessoas no local e impedir que as ações de agentes naturais, como a chuva alterem o local.



A norma que rege o artigo 6º, incisos I, II e III, do Código de Processo Penal, que determina:

Artigo 6º

I – se possível e conveniente, dirigir-se ao local, providenciando para que se não alterem o estado e conservação das coisas, enquanto necessário.

I - dirigir-se ao local

DIREITO PROCESSUAL PENAL

PROVA

II - apreender os objetos que tiverem relação com o fato, após liberados pelos peritos criminais.

III - colher todas as provas que servirem para o esclarecimento do fato e suas circunstâncias.

IV - ouvir o ofendido.

V - ouvir o indiciado.

VI - proceder a reconhecimento de pessoas e coisas e a acareações.

VIII - ordenar a identificação do indiciado pelo processo datiloscópico, se possível, e fazer juntar aos autos sua folha de antecedentes.

IX - averiguar a vida pregressa do indiciado.

Provas ilícitas:

Provas ilícitas são aquelas, cuja maneira de obtenção da prova infringe as normas de direito material e constitucional, portanto elas não são aceitas no processo. Provas das quais são obtidas violando alguns princípios constitucionais ou direitos materiais, são essas consideradas provas ilícitas.

DIREITO PROCESSUAL PENAL

PROVA

Provas ilícitas por derivação:

São aquelas provas ilícitas, mas que foram produzidas por algum meio considerado ilegal. Um bom exemplo disso é a confissão extorquida mediante tortura.

Ou seja, provas ilícitas por derivação são aquelas provas obtidas de maneira lícita, mas a origem da mesma veio de uma informação que foi colhida ilicitamente, desta maneira, essa prova da qual de início era lícita, acaba tornando-se inutilizável no processo.

Princípio da proporcionalidade:

Diante do fato de que a exclusão da prova ilícita do processo poderia causar uma deformação de grande gravidade para a aplicação justa do direito, entra aqui o princípio da proporcionalidade, que foi desenvolvida na Alemanha, permitindo então a utilização das provas ilicitamente obtidas, apenas em alguns casos graves.

As vezes em alguns casos, o que se deve defender é de maior relevância do que a intimidade que pretendem preservar.

DIREITO PROCESSUAL PENAL

PROVA

Meios de provas:

Pericial:

A prova pericial é prova técnica na medida em que pretende certificar a existência de fatos cuja certeza somente seria possível através de conhecimentos específicos.



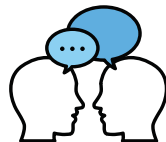
Interrogatório:

O interrogatório é ato não preclusivo, isto é, pode ser realizado a qualquer tempo. É permitida também a renovação do ato a todo tempo, de ofício pelo juiz ou a pedido das partes (art. 196 do CPP). O acusado será interrogado sempre na presença de seu defensor.



Confissão:

A confissão é um meio de prova, como outro qualquer, admissível para a demonstração da verdade dos fatos.



A confissão é a “declaração voluntária, feita por um imputável, a respeito de fato pessoal e próprio, desfavorável e suscetível de renúncia.”

DIREITO PROCESSUAL PENAL

PROVA

Testemunhas:

Testemunha é aquela pessoa que informa em juízo o que sabe sobre os fatos, especialmente sobre o que presenciou ou ouviu. A lei processual penal institui que, em regra, toda pessoa poderá ser testemunha, e ainda, que não poderá eximir-se da obrigação de depor (arts. 202 e 206).



Reconhecimento de pessoas e coisas:

Previsto no artigo 226, do CPP, o Reconhecimento de Pessoas ou Coisas está inserido no título reservado às provas do Processo Penal e tem por finalidade precípua a identificação de um suspeito ou de um objeto através da palavra da vítima ou das testemunhas.



Acareação:

É a apuração da verdade, por meio do confronto entre partes, testemunhas ou outros participantes de processo judicial, que prestaram informações prévias divergentes.



DIREITO PROCESSUAL PENAL

PROVA

Documentos:

A prova documental, na própria redação do caput do art. 232 do Código de Processo Penal, seriam “documentos quaisquer escritos, instrumentos ou papéis, públicos ou particulares”.



Indícios:

Considera-se indício a circunstância conhecida e provada, que, tendo relação com o fato, autorize, por indução, concluir-se a existência de outra ou outras circunstâncias. Inegável que a conclusão sobre o fato é advinda da imaginação de quem faz o processo de indução.



Busca e apreensão:

Busca e apreensão é a diligência judicial ou policial que tem por finalidade procurar pessoa, veículo ou objeto que se deseja encontrar, para apresentá-la à autoridade que a determinou. É prevista nos arts. 240 a 250 do Código de Processo Penal Brasileiro.



DIREITO PROCESSUAL PENAL

PROVA

Pessoal:

244 do Código de Processo Penal resta claro que na prática não é necessário o mandado expedido por autoridade judicial.

Domiciliar:

A busca domiciliar, como o próprio nome indica, é aquela feita na casa de alguém. Sendo a casa, nos termos de preceito constitucional, o “asilo inviolável do indivíduo” (art. 5º, XI, da CF), somente nas hipóteses expressamente previstas em lei se admite exceção a tal princípio.

Requisitos:

- A busca e apreensão domiciliar poderá ser realizada (a) com consentimento.
- Válido do morador, durante o dia ou noite; (b) em caso de flagrante delito.
- Durante o dia ou noite; (c) com ordem judicial, somente durante o dia 18.

DIREITO PROCESSUAL PENAL

PROVA

- Ao cumprir a diligência a autoridade deverá (a) declarar sua qualidade.

Horários:

A busca e apreensão só poderá ser realizada durante o dia, nos termos do artigo 245 do Código de Processo Penal, exceto se o morador consentir que se realize a noite. Esse consentimento poderá ser revogado a qualquer tempo (em tese).

PRISÃO

Prisão designa o ato de prender ou capturar alguém que cometeu um crime e fazer com que ele perca sua liberdade como forma de pagar por esse crime.

Espécies:

Em flagrante:

O termo flagrante é um termo jurídico usado para indicar que um criminoso foi pego no momento em que cometia um crime.

DIREITO PROCESSUAL PENAL

PRISÃO

Espécies de flagrante:

Próprio real



- *Quando o agente está cometendo o delito ou ainda está no local do crime.*

Impróprio



- *O indivíduo é perseguindo logo após praticar o crime e capturado.*

Assimilado



- *O agente é encontrado logo após praticar o delito, por acaso, com objetos, armas ou papéis que façam presumir que praticou a Infração.*
- Deve acontecer até 12 horas após o crime.

DIREITO PROCESSUAL PENAL

PRISÃO

Preventiva:

A prisão preventiva é utilizada como um instrumento do juiz em um inquérito policial ou já na ação penal, ou seja, ela é um instrumento processual. Pode ser usada antes da condenação do réu em ação penal ou criminal e até mesmo ser decretada pelo juiz.

Legitimidade

A requerimento do ministério público

A requerimento do querelante

A requerimento do assistente de acusação

Por representação da autoridade Policial

Requisitos

Quando houver prova da existência do crime

Quando houver indício suficiente da autoria

Em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas

DIREITO PROCESSUAL PENAL

PRISÃO

Temporária:

O preso deve ser colocado imediatamente em liberdade, não sendo necessário alvará de soltura. O nome da prisão já indica isso, ela é temporária (passado seu tempo, acaba a prisão). O preso somente permanecerá no cárcere, caso haja a conversão da prisão temporária em preventiva sem prazo certo definido em lei.

Crimes que cabem a prisão temporária:

homicídio doloso, sequestro ou cárcere privado, roubo, extorsão ou extorsão mediante sequestro, estupro, epidemia ou envenenamento de água ou alimento, quadrilha, genocídio, tráfico de entorpecentes ou crime contra o sistema financeiro.

Prazo da prisão temporária:

A prisão temporária será decretada pelo Juiz, em face da representação da autoridade policial ou de requerimento do Ministério Público, e terá o prazo de 5 (cinco) dias, prorrogável por igual período em caso de extrema e comprovada necessidade.

DIREITO PROCESSUAL PENAL

PRISÃO

Domiciliar:

A prisão domiciliar consiste no recolhimento do indiciado ou acusado em sua residência, só podendo dela ausentar-se com autorização judicial. Art. 318.



As regras da prisão domiciliar, estão residir no endereço declarado e ficar dentro de casa em tempo integral, só podendo deixar a residência mediante a autorização judicial. Caso não sejam cumpridas, o preso poderá voltar ao estabelecimento prisional.



DIREITO PROCESSUAL PENAL

IDENTIFICAÇÃO CRIMINAL

Dispõe a Constituição Federal, artigo 5º, inciso LVIII, que a pessoa civilmente identificada não deverá ser submetida à identificação criminal, salvo nas hipóteses previstas em lei.

art. 5º, LVIII, da Constituição Federal

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

- LVIII - o civilmente identificado não será submetido a identificação criminal, salvo nas hipóteses previstas em lei; (Regulamento)

art. 3º da Lei nº 12.037, de 2009

Art. 3º Embora apresentado documento de identificação, poderá ocorrer identificação criminal quando:

DIREITO PROCESSUAL PENAL

IDENTIFICAÇÃO CRIMINAL

- I – o documento apresentar rasura ou tiver indício de falsificação.
- II – o documento apresentado for insuficiente para identificar cabalmente o indiciado.
- III – o indiciado portar documentos de identidade distintos, com informações conflitantes entre si.
- IV – a identificação criminal for essencial às investigações policiais, segundo despacho da autoridade judiciária competente, que decidirá de ofício ou mediante representação da autoridade policial, do Ministério Público ou da defesa.
- V – constar de registros policiais o uso de outros nomes ou diferentes qualificações.
- VI – o estado de conservação ou a distância temporal ou da localidade da expedição do documento apresentado impossibilite a completa identificação dos caracteres essenciais.

Parágrafo único:

As cópias dos documentos apresentados deverão ser juntadas aos autos do inquérito, ou outra forma de investigação, ainda que consideradas insuficientes para identificar o indiciado.

DIREITO PROCESSUAL PENAL

DILIGÊNCIAS INVESTIGATÓRIAS

Ocorre quando todas as diligências do inquérito apontam para alguém como sendo o suposto autor do crime. A partir desse momento, o agente passa a ser o centro das investigações, sendo qualificado e interrogado.

art. 6º do CPP:

Art. 6º Logo que tiver conhecimento da prática da infração penal, a autoridade policial deverá:

- *I - dirigir-se ao local, providenciando para que não se alterem o estado e conservação das coisas, até a chegada dos peritos criminais.*
- *II - apreender os objetos que tiverem relação com o fato, após liberados pelos peritos criminais.*
- *III - colher todas as provas que servirem para o esclarecimento do fato e suas circunstâncias.*
- *IV - ouvir o ofendido.*
- *V - ouvir o indiciado, com observância, no que for aplicável, do disposto no Capítulo III do Título VII, deste Livro, devendo o respectivo termo ser assinado por duas testemunhas que lhe tenham ouvido a leitura.*

DIREITO PROCESSUAL PENAL

DILIGÊNCIAS INVESTIGATÓRIAS

- VI - *proceder a reconhecimento de pessoas e coisas e a acareações.*
- VII - *determinar, se for caso, que se proceda a exame de corpo de delito e a quaisquer outras perícias.*
- VIII - *ordenar a identificação do indiciado pelo processo datiloscópico, se possível, e fazer juntar aos autos sua folha de antecedentes.*
- IX - *averiguar a vida pregressa do indiciado, sob o ponto de vista individual, familiar e social, sua condição econômica, sua atitude e estado de ânimo antes e depois do crime e durante ele, e quaisquer outros elementos que contribuïrem para a apreciação do seu temperamento e caráter.*
- X - *colher informações sobre a existência de filhos, respectivas idades e se possuem alguma deficiência e o nome e o contato de eventual responsável pelos cuidados dos filhos, indicado pela pessoa presa.*

art 13 do CPP:

Art. 13. Incumbirá ainda à autoridade policial:

- I - *fornecer às autoridades judiciárias as informações necessárias à instrução e julgamento dos processos.*

DIREITO PROCESSUAL PENAL

DILIGÊNCIAS INVESTIGATÓRIAS

- *II - realizar as diligências requisitadas pelo juiz ou pelo Ministério Público.*
- *III - cumprir os mandados de prisão expedidos pelas autoridades judiciárias.*
- *IV - representar acerca da prisão preventiva.*

Art. 13-A. Nos crimes previstos nos arts. 148, 149 e 149-A, no § 3º do art. 158 e no art. 159 do Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código Penal), e no art. 239 da Lei no 8.069, de 13 de julho de 1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente), o membro do Ministério Público ou o delegado de polícia poderá requisitar, de quaisquer órgãos do poder público ou de empresas da iniciativa privada, dados e informações cadastrais da vítima ou de suspeitos.

Parágrafo único:

A requisição, que será atendida no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, conterà: (Incluído pela Lei nº 13.344, de 2016) (Vigência).

I - o nome da autoridade requisitante; (Incluído pela Lei nº 13.344, de 2016) (Vigência).

DIREITO PROCESSUAL PENAL

DILIGÊNCIAS INVESTIGATÓRIAS

II - o número do inquérito policial; e (Incluído pela Lei nº 13.344, de 2016).

III - a identificação da unidade de polícia judiciária responsável pela investigação. (Incluído pela Lei nº 13.344, de 2016).

Art. 13-B. Se necessário à prevenção e à repressão dos crimes relacionados ao tráfico de pessoas, o membro do Ministério Público ou o delegado de polícia poderão requisitar, mediante autorização judicial, às empresas prestadoras de serviço de telecomunicações e/ou telemática que disponibilizem imediatamente os meios técnicos adequados - como sinais, informações e outros - que permitam a localização da vítima ou dos suspeitos do delito em curso. (Incluído pela Lei nº 13.344, de 2016)

FIM.